

1503016-41.2021.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010). ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503016-41.2021.8.26.0586

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2310960/2021 - Delegacia de Polícia de Araçariguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA

Aos 22 de setembro de 2022, às 14:50h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, acompanhado de seu defensor Dr. Jaime Cruz Rodrigues OAB 58242/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; a vítima MARCIA HORIY BORDINHON, e as testemunhas ELISEU CIPRIANO DO NASCIMENTO e ALEXANDRE MATEUS MICHELLON. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Márcia, da testemunha Eliseu e realizado o interrogatório do réu Lucas Gabriel. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva da testemunha Alexandre. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA qualificado nos autos foi denunciado no artigo 157 § 2 A inciso I do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, mediante

violência e grave ameaça empregada com arma de fogo subtraiu um aparelho celular e dinheiro pertencente a empresa vítima. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/40) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls. 03/04, 09/12,18/19), auto de reconhecimento fotográfico (fls.06/08) , auto de exibição e apreensão (fls.13/14), auto de entrega(fls.21). A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2022 (fls.46/48), sendo que o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.63/64), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação enquanto a Defesa requereu a aplicação da pena mínima, confissão e regime mais brando de cumprimento de pena. É o relatório. DECIDO. No tocante a inépcia da denúncia, é alegação é afastada, sendo que a peça acusatória apontou que os réus abordaram as vítimas com simulacro de arma de fogo, sendo que Eli desceu e anunciou o assalto, e após entrar no carro, saiu com o veículo enquanto Edson pilotava a motocicleta, ou seja, os fatos estão devidamente narrados com conclusão lógica e de fácil entendimento, garantindo o acesso e pleno exercício da defesa. Tanto não existe inépcia na denúncia, que os réus exerceram a plenitude de Defesa, com diversos e extensos memoriais, e contestações, o que não seria possível se realmente a denúncia não descrevesse de forma detalhada o delito imputado. Nesse sentido: "É incabível falar em denúncia inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa " (TJSP - 3a Câ. Crim. - HC 413.806-3/6 - Rei. Walter de Almeida Guilherme - j . 01.04.2003 - RT 816/561). "Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou se ocorrer qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP - o que não se vislumbra in casu" (STJ - 5ªT. - HC 9.718 - Rei. Gilson Dipp - j . 19.10.1999 - JSTJ 128/346). "A denúncia que imputa claramente ilícito penal aos acusados e que, com a sua imputatio facti, se ajusta o modelo de conduta proibida, não pode, aí, ser considerada inepta" (STJ - 5aT- R Esp. 94709 - Rei. Felix Fischer - j . 01.09.1998 - J STJ 115/329). Assim, a denúncia preencheu os requisitos legais, sendo que os réus tiveram a livre e ampla defesa, devidamente exercitada durante o processo, não existindo nulidade ou cerceamento, de modo, que afasto a preliminar No mérito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04, 09/12,18/19), auto de reconhecimento fotográfico (fls.06/08) , auto de exibição e apreensão (fls.13/14), auto de entrega(fls.21), além da prova oral coligida. Quanto a autoria o réu disse que foi mandado embora do serviço, e era ajudante de pedreiro, e não tinha documentos, e não conseguia trabalhar, e chegaram as contas para pagar, e perdeu a cabeça e foi roubar, e entrou como cliente, e esperou que ela mostrasse dinheiro, mas não tinha, e mandou ela ficar calma, e levou o objeto que era a 'Alexia". A arma era brinquedo, e comprou a mesma na feira do rolo, com as bolinhas. A confissão do réu guarda estreita correspondência com a prova produzida. A vítima disse que estavam em três vendedoras na loja, e elas saíram e ficou sozinha e após um tempo o rapaz passou na frente da loja e entrou como cliente, e ele queria um presente para mãe, e queria ver uma roupa, e depois disse que iria ver para namorada, e ele resolveu levar uma peça, e quando foi atrás do caixa, ele estava com uma mochila, e colocou em uma banqueta, e indagou a respeito do pagamento e ele disse que seria a vista, e ele tirou o dinheiro da mochila, e disse que não teria todo o dinheiro, e quando pegou a calculadora, e ele tirou uma arma e disse que seria um roubo, e já colocou na cintura, veio do lado do caixa, e perguntou se havia alguém, e disse que não, e ele indagou onde ficava o dinheiro, e abriu a gaveta, e somente tinham moedas, e ele indagou a respeito das notas, e abriu todas as gavetas, nesse momento, ficou nervosa, e estava com o celular no bolso, e tentou esconder dentro da calça, e ele perguntou e disse que não estava fazendo nada, e porque estaria com as mãos para trás, e ele mandou colocar para frente, e entregou as moedas. Ele disse que a arma não era de brinquedo, e acabou vendo que não tinha dinheiro e mandou entrar na cozinha e que não deveria sair do local. Ele fechou a porta, e quando percebeu o silencio, abriu a porta devagar, e viu ele pegando a "alexia" e saiu andando. Quando ele chegou na porta, saiu da cozinha, e foi para fora, e avisou o vizinho a respeito do assalto,

e avisou a proprietária da loja. O rapaz era moreno, jovem similar a um adolescente, com mais ou menos 1,60. A dona da loja iria fazer o registro da ocorrência, e dois dias depois ele foi preso, e estava com o produto da loja, e foi na delegacia fazer o registro e recuperou o objeto, e reconheceu-o por fotografia. O objeto foi recuperado. Reconheceu o réu em audiência. Nunca tinha visto o réu em sua vida. Não sabe quanto de moeda foi levada. Não sabe o valor da Alexia, acredita que seria em torno de R\$ 200,00. Eliseu disse que estavam em patrulhamento de rotina, e na frente da viatura um senhor pediu apoio pois acabou de ser roubado em uma imobiliária, e indicou a direção tomada pelo rapaz, e após umas duas ruas avistaram o réu, e viram um volume na cintura e estava com uma pistola de brinquedo, e disse que os documentos estavam na casa, e que teria roubado um objeto da loja. Foram até a casa do réu, e ele entregou os objetos, e ficou na viatura enquanto o parceiro desceu. Não conhecia o réu. Foi encontrado o dinheiro da imobiliária com ele. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como quaisquer outras pessoas não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). A vítima em juízo reconheceu de imediato o réu, sem sombras de dúvidas, explicando ainda que já havia reconhecido o réu na fase policial, ressaltando que estava na posse do objeto subtraído, o que corrobora a confissão. A princípio o artigo 226 do CPP é uma recomendação que deve ser seguida se possível, e em segundo ponto como

bem explanado pela vítima, que em audiência de imediato confirmou que o rapaz detido descrevendo a pessoa antes do reconhecimento. De fato, o reconhecimento judicial prescinde da necessidade das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório" (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992) Por ser apenas confirmatório, o reconhecimento judicial somente complementa a versão da vítima ou de testemunhas. Nesse sentido José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, 2/334, item n. 488, 2ª ed., 1965, Forense), verbis: "Quando se tratar de reconhecimento produzido em Juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais". Cumpre consignar, porém, que se de outra forma efetuar-se o reconhecimento de pessoa ou coisa, nem por isso deve o juiz a priori recusar-lhe qualquer valor probatório. Tal orientação não condiz com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento." Não se olvide que foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento, justamente como ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017)" (AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019) "PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, visto tratar-se tão-somente de uma recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660". "PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação da decisão condenatória que se mantém com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607". omissão de formalidade nos autos da investigação, marcada pela ausência do contraditório e da ampla defesa, constitui mera irregularidade e não contamina a ação penal, podendo ao longo desta ser sanada, como de fato foi, uma vez que, como se verá adiante, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e demais testemunhas sob o crivo do contraditório, não havendo, assim, qualquer prejuízo. Quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório."1 (STF, HC 104.404/MT, 1.ª Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010). ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima, afirmando lembrar-se com exatidão e detalhes das características físicas do roubador, confirmado em juízo. Prova apta a embasar o decreto condenatório" (AP 5294854220108260000 SP 0529485-42.2010.8.26.0000, Relator, Des Willian Campos, Data de Julgamento: 25/09/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2012). - "Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha

ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (RT 666/379). Não se olvide que além do reconhecimento efetivo da vítima, tem-se a apreensão do objeto subtraído e a confissão do acusado. Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629). Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446). "PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 80 Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/11/01, v.u.). E mais, a vítima fez o reconhecimento em juízo, não deixando dúvidas quanto a autoria, que soma-se aos depoimentos dos policiais, efetiva apreensão do objeto, e a própria confissão. Nesse sentido: "em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõem-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório..." (TACRIM - SP RT 656/303). De fato, a prova é robusta e não deixa dúvidas quanto a autoria, restando mais do que evidente que o réu foi o autor do roubo. No entanto, afasta-se a qualificadora da arma de fogo, já que o próprio policial mencionou que o artefato era de brinquedo. Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra comércio local, em horário de funcionamento e já conta com condenação recente pelo mesmo delito, a indicar uma personalidade desviada e uma culpabilidade acentuada, o que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presentes as atenuantes da confissão e da menoridade que levam a pena ao mínimo legal. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena. A minguagem de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para o acusado. Diante das circunstâncias subjetivas negativas do réu, fixo o regime inicial semi-aberto para início de cumprimento de pena. Ainda não preencheu os requisitos mínimos para modificação de regime. O acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 caput do Código Penal o réu LUCAS GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto além do pagamento de 10 dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO

DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional do réu, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, o réu sem comprovação de labor, se envolveu em roubo de uma loja, se tratando de segundo roubo, sendo que atuou com conduta que afeta a ordem pública, já que solto, nada impede que tenha nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem

publica, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade ao acusado, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, esta dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, não faz parte de grupo de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica ao réu, envolvido em delito grave e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor ao réu. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento"(2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custa pelo réu na forma da lei,

restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a ele ofertada. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando o IIRGD bem como a Justiça Eleitoral.PIC. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Pelas partes e pelo réu foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. O Ministério Público após indagar o réu requereu a extinção da punibilidade em relação aos dias-multa diante da hipossuficiência do acusado, sendo que o Defensor concordou com o pedido. O MM Juiz decidiu: Diante da manifestação das partes e da hipossuficiência declaro extinta a punibilidade do acusado em relação ao pagamento dos dias-multa. Sentença publicada em audiência. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/Efd53bXx_dFKuWRpJCdjC0UBAX1E9Ut8w2hcW03pHqVt6A?e=WM5btW

MM. Juiz: assinado digitalmente